

ตามปกติ สภาพป่าจะไม่ได้รับการฟื้นตัว สัตว์ป่าอาจขยายพันธุ์น้อยลง ทำให้มีโอกาสสูญเสียบ้านที่มรดกโลกทางธรรมชาติ อีกทั้ง ระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าการออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการหรือการเข้าใช้เส้นทางในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังได้พิจารณาผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตกได้ตามความจำเป็น กรณีจึงเห็นได้ว่า ประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะมากกว่าเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับ การออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง โดยมีข้อสังเกตสำหรับการออกประกาศเพื่อปิดเส้นทางพิพาทในครั้งต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ควรพิจารณากำหนดเงื่อนไขที่จะได้รับการผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่พิพาทเป็นสำคัญ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๔/๒๕๕๙)

๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

การที่อธิบดีกรมศิลปากรมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่หินเข้าทำเหมืองในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากพบว่าเป็นโบราณสถานตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งต้องห้ามมิให้ผู้ใดขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณดังกล่าว ย่อมเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าในขณะที่มีการยื่นคำขอประทานบัตรประกอบกิจการเหมืองแร่หินนั้น กรมศิลปากรและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าพื้นที่ที่ขอประทานบัตรเป็นเขตโบราณสถาน แต่มิได้ดำเนินการคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติตามอำนาจหน้าที่ กลับดำเนินการออกประทานบัตรให้แก่ผู้ยื่นคำขอ เป็นเหตุให้ผู้ถือประทานบัตรได้ลงทุนเพื่อเตรียมการเปิดการทำเหมืองแร่หินแล้ว ความเสียหายดังกล่าวถือเป็นผลจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการกระทำละเมิดหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจึงต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือประทานบัตร



สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอประทานบัตรประกอบกิจการเหมืองแร่หิน ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอแก่ง (ปัจจุบันเป็นกิ่งอำเภอเขาชะเมา) จังหวัดระยอง พร้อมกับเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่แล้ว ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตประทานบัตรเลขที่ ๒๓๖๙๕/๑๕๑๓๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ เพื่อการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการอุตสาหกรรมก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา มีอายุ ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมีคำขอหยุดการทำเหมืองแร่หินเป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ขอเปิดการทำเหมืองแร่หินต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ประทานบัตรและเห็นว่าสภาพทั่วไปไม่มีความแตกต่างจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ซึ่งหากอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ประกอบกับกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าเขตประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีเป็นเขตโบราณสถานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน และการเข้าทำประโยชน์ในโบราณสถานต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ แจ้งขอใช้พื้นที่ในเขตประทานบัตรต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยกเลิกคำสั่งให้เขตประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีเป็นเขตโบราณสถาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันว่าเขตประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีเป็นโบราณสถาน ไม่ควรมีการให้สัมปทานเพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมบริเวณดังกล่าว ต่อมา จังหวัดระยองจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีขอเวนคืนประทานบัตร จากกรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการลงทุนเพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่หิน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งที่ให้เขตประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีเป็นเขตโบราณสถานและอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ประทานบัตร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายจากการลงทุนเพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่หินเป็นเงินจำนวน ๕๗๔,๘๕๕,๘๘๒.๐๓ บาท

ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏตามแผนที่พยานหลักฐานว่า เขาชะอางกลางทุ่งที่ผู้ฟ้องคดีได้รับประทานบัตรมีสภาพเป็นภูเขาขนาดเล็กที่ไม่สูงชันมาก อยู่ต่อเนื่องจากเขาถ้ำโบสถ์ เขาชะอางทรงเครื่อง เขาชะอางอ่อนแก่น และเขาชะอางถ้ำตาเหม็น ซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ติดต่อกันเป็นแนวไปจนถึงเขาชะอางคร่อมคลอง จึงสามารถรับฟังได้ว่าเขาในบริเวณนี้เป็นเทือกเขาเดียวกัน โดยในส่วนของเขาชะอางคร่อมคลองนั้น จากรายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดี เขาชะอางคร่อมคลอง จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจได้พบโบราณวัตถุ ได้แก่ ภาชนะดินเผา ชิ้นส่วนกระดูกคน เครื่องมือหินรูปไข่ในบริเวณโดยรอบ จึงลงความเห็นว่าบริเวณเทือกเขาแห่งนี้และบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการสำรวจเขาชะอางกลางทุ่งในเขตประทานบัตรของผู้ฟ้องคดี ปรากฏตามรายงานเบื้องต้นการสำรวจแหล่งโบราณคดี เขาชะอางกลางทุ่ง ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีข้อเท็จจริงสอดคล้องกันว่า เขาชะอางกลางทุ่งเป็นภูเขาที่อยู่ในแนวเทือกเขาชะอาง และจากการสำรวจหลักฐานทางโบราณคดีพบเศษภาชนะดินเผาแบบสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจีน จึงมีความเห็นว่าเทือกเขาชะอางมีมนุษย์อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน เมื่อบริเวณเขาชะอางกลางทุ่งเป็นแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ อันเป็นโบราณสถานตามมาตรา ๕^๓ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงต้องห้ามมิให้ผู้ใดขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๐^๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การทำเหมืองแร่หินตามประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีนั้นจำเป็นต้องมีการระเบิดทำลายหิน อันเป็นการทำลายแหล่งโบราณคดี กรณีจึงมีเหตุ

^{๓-๔} พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

“โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย

ขลข

ขลข

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดขุดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถาน หรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้าหนังสืออนุญาตนั้นกำหนดเงื่อนไขไว้ประการใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย



อันสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำเหมืองในเขตโบราณสถาน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำเหมืองแร่หินในพื้นที่ที่ได้รับประทานบัตร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ตาม โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ และทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๓^๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๖ และข้อ ๑^๕ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

^๔ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๖

มาตรา ๓ ให้กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) บำรุงรักษา อนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวิทยาการ และวัฒนธรรมของชาติในด้าน

(ก) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ

(ข) วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุด และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

(ค) นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สืบพินิจงานด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑสถาน วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

^๕ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑ ให้กรมศิลปากร มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบพินิจศิลปะ และทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่า และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและความมั่นคงของชาติ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ดำเนินการบำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลป วิทยาการ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในด้านพิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี โบราณสถาน ภาษาไทย วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม

(๓) ดำเนินการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อสืบพินิจมรดกทางวัฒนธรรมด้านการพิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี โบราณสถาน ภาษาไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม

(๔) จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม

(๕) กำกับดูแลการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบตั้งแต่มีการสำรวจโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้วว่า เทือกเขาชะอางกลางทุ่งและบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทผู้สำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของผู้ฟ้องคดีได้สอบถามมายังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีพบถ้ำอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งว่า ถ้ำดังกล่าวชื่อถ้ำเนรมิต เป็นถ้ำหนึ่งที่ตั้งอยู่บนกลุ่มเทือกเขาชะอาง ซึ่งมีร่องรอยโบราณวัตถุที่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งและจำเป็นต้องอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวไว้ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้แล้วว่าได้มีการขอประทานบัตรเหมืองแร่หินในบริเวณแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สมควรต้องดำเนินการให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานและ/หรือกำหนดเขตที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นเขตของโบราณสถานตามมาตรา ๗^๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือหากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ดำเนินการคุ้มครอง ป้องกันทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยโต้แย้งคัดค้านการออกประทานบัตรเหมืองแร่หินของผู้ฟ้องคดีไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วก็ตาม เนื่องจากการได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมิใช่เงื่อนไขสำคัญที่ส่วนราชการจะต้องออกประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับประทานบัตรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็อาจแจ้งกรณีพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับประทานบัตรเป็นโบราณสถาน เป็นกรณีที่ออกประทานบัตรโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนประทานบัตรได้ตามมาตรา ๙ ทวิ

^๗ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอำนาจกำหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้กระทำได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก่อน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของหรือมีผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีคำสั่งคดีถึงที่สุดให้ยกคำร้องขอของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีดำเนินการขึ้นทะเบียนได้



วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กลับปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนผู้ฟ้องคดีได้ลงทุนเพื่อเตรียมการเปิดการทำเหมืองแร่หิน การที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมการทำเหมืองแร่หินหลังจากได้รับประทานบัตร จึงเป็นผลจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้ทราบข้อเท็จจริงจากการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๘ ก่อนออกประทานบัตรแล้วว่า บริเวณพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีขอประทานบัตรเป็นแหล่งโบราณคดี ดังนั้น ก่อนที่จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าบริเวณพื้นที่ที่ขอประทานบัตรเป็นโบราณสถานหรือไม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการตรวจสอบไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นที่แน่นอนเสียก่อนที่จะเสนอออกประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผลของการกระทำดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมการทำเหมืองแร่หิน แต่ไม่อาจได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตประทานบัตรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีส่วนในการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีด้วย จึงควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้จ่ายจริงในการลงทุนเพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่ อันได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑,๙๗๗,๗๕๓.๕๒ บาท ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมตอบแทนรัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร เป็นเงินจำนวน ๔๙๓,๐๙๗ บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีควรรู้ข้อเท็จจริงที่ว่าบริเวณที่ขอประทานบัตรเป็นแหล่งโบราณคดีตั้งแต่เมื่อครั้งที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งตอบบริษัทผู้สำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของผู้ฟ้องคดีว่าบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและจำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ ถึงแม้จะเป็นเวลาหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นขอประทานบัตรแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็มีส่วนผิดที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าบริเวณที่ขอประทานบัตรเป็นโบราณสถานที่ต้องห้ามมิให้รื้อถอนทำลาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือไม่ การกำหนดค่าเสียหายในกรณีนี้จึงต้องอาศัย

^๔ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖

มาตรา ๙ ทวิ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาตให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ให้ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ อธิบดีหรือรัฐมนตรีผู้ออกอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีอำนาจเรียกอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาตดังกล่าวมาแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นเสียได้



พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประมาณตามมาตรา ๔๔^๙ ประกอบมาตรา ๒๒๓^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อพิจารณาประกอบกับพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนกึ่งหนึ่งของความเสียหายทั้งหมด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๓๐๐,๔๒๕.๒๖ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๑/๒๕๕๖)

ในการพิจารณาคำขออนุญาตให้ดูตราชาย นอกจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทำการตรวจชั้นสูตร สอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตดูตราชายตามข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตราชาย พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว ยังจะต้องดำเนินการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตดูตราชายซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกำหนดด้วย การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณที่ขออนุญาตดูตราชายอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชน วัด โรงเรียน แหล่งโบราณสถาน โบราณคดี แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ มากกว่า ๕๐๐ เมตร และห่างจากเขื่อน สะพาน ฝายกันน้ำ เป็นระยะทางมากกว่า ๑ กิโลเมตร และการดูตราชายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโครงการที่ระบายน้ำของโครงการชลประทานแฉก ทั้งยังไม่ปรากฏถึงความเสียหายจากการอนุญาตให้ดูตราชายแต่อย่างใด จึงได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอประกอบกิจการดูตราชายถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกใบอนุญาตให้นาย ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ประกอบกิจการดูตราชายบริเวณลำแควหนุมาน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใกล้กับฝายน้ำล้นหรือฝายกันน้ำที่ทางราชการได้ก่อสร้างติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี

^{๙-๑๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๓ ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยซ้ำ ท่านว่าหนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

วิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้แม้ทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหน้ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหน้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วย อนึ่ง บทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๐ นั้น ท่านให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๔๒ ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยซ้ำ ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม



เห็นว่าการอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทรายดังกล่าวมิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายที่กำหนดว่า ต้องห่างจากสะพาน เขื่อน ฝายกันน้ำ ไม่ต่ำกว่า ๑ กิโลเมตร และห่างจากทรัพย์สินของทางราชการไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เมตร อีกทั้ง การดูดทรายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กระทำนอกบริเวณที่ได้รับอนุญาต ทำให้บริเวณริมตลิ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งหลายได้รับความเสียหาย ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปลอยปลະละเลยไม่กวดขันดูแลผู้ได้รับอนุญาตให้ดูดทรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ดูดทรายบริเวณใกล้ฝายน้ำล้นหรือฝายกันน้ำในรัศมีบริเวณ ๑ กิโลเมตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทรายฯ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นคำขออนุญาตดูดทรายบริเวณลำแควหนุมาน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแหม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามมาตรา ๙^{๙๙} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขา กบินทร์บุรี ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง^{๑๐๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทรายฯ โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม กรณีจึงเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายและระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย นอกจากหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทำการตรวจชั้นสูตร สอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตดูดทราย

^{๙๙} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า

(๒) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่ดิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

(๓) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

^{๑๐๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประสงค์ขออนุญาตดูดทรายยื่นคำขอตามแบบ ท.ด.๖๔ หายระเบียบนี้ พร้อมด้วยแผนที่ที่ดินบริเวณที่ขออนุญาตดูดทรายต่อนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ ส่วนอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่รัฐมนตรีประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้ว ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี และให้สอบสวนข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผลที่ขออนุญาตโดยละเอียดตามแบบ ท.ด.๖๖ หายระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามข้อ ๑๓^{๑๓} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ตัดทรายฯ แล้ว ยังจะต้องศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตตัดทรายของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๖ และนำมาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ตัดทรายเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตตัดทรายของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฯ ได้กำหนดข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติว่า การอนุญาตให้ตัดทรายจะต้องห่างจากสะพาน เขื่อน ฝายกันน้ำ ไม่ต่ำกว่า ๑ กิโลเมตร และจะต้องอยู่ห่างจากบ้านเรือนราษฎร วัด โรงเรียน ทรัพยากรของทางราชการและเอกชน ในระยะไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เมตร

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นคำขออนุญาตตัดทรายบริเวณลำแควหนุมาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบกิจการตัดทรายในที่ดินของรัฐ ตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตตัดทราย) (ท.ด. ๖๙ ก) โดยได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ตัดทรายฯ และได้พิจารณาหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตตัดทรายของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วยแล้ว โดยเห็นว่า การขออนุญาตตัดทรายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวได้ทำการพิจารณาทางด้านสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์มข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตตัดทรายของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตตัดทรายประกอบแล้ว โดยบริเวณที่ขออนุญาตตัดทรายอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชน วัด โรงเรียน แหล่งโบราณสถาน โบราณคดี แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ มากกว่า ๕๐๐ เมตร และห่างจากเขื่อน สะพาน ฝายกันน้ำ เป็นระยะทางมากกว่า ๑ กิโลเมตร ส่วนสิ่งก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นฝายกันน้ำซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่จะอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตัดทรายเป็นระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร นั้น ข้อเท็จจริง คือ

^{๑๓} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ตัดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๑๓ เมื่อได้สอบสวนตามข้อ ๑๒ แล้ว ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการขออนุญาต ออกไปชั้นสูตรสอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตตัดทรายว่าที่ดินที่ขออนุญาตตัดทรายเป็นที่ดินประเภทใด สภาพลักษณะของที่ดินเป็นอย่างไร มีโบราณวัตถุ โบราณสถาน สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ราชการอยู่ใกล้เคียงหรือไม่ ตามแบบ ท.ด.๖๙ ทำระเบียบนี้ หากอนุญาตให้ผู้ขอทำการตัดทรายแล้วจะเกิดปัญหาในภายหลังหรือไม่ให้แล้วเสร็จภายในห้าวัน ถ้านายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้ทำการตัดทรายก็ให้รายงานจังหวัดภายในห้าวันนับแต่วันที่เห็นว่าไม่ควรอนุญาต



ทางระบายน้ำออกบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติคลองนาแหม ไม่ใช่ฝายกั้นน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม โดยที่โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ก่อสร้างโดยใช้เงินงบประมาณของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทซึ่งเป็นส่วนราชการ และในปัจจุบันอยู่ในการดูแลบำรุงรักษาของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ปราจีนบุรี จึงถือได้ว่าคันกั้นน้ำหรือท่อระบายน้ำลำดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตคู่มือคู่มือของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาฝีมือประกอบการพิจารณาแบบฟอร์มข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตคู่มือที่กำหนดว่า ถ้าระยะห่างของพื้นที่ขุดคูระบายจากพื้นที่ชุมชน วัด โรงเรียน แหล่งโบราณสถาน โบราณคดี แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร ไม่อนุญาต โดยมีได้ระบุถึงทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนด้วยแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะหรือประเภทของสถานที่ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า มีลักษณะเป็นอาคารหรือโรงเรียนเช่นเดียวกับบ้านเรือนราษฎร วัด และโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติ ในหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตให้ขุดคูระบายของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งเห็นว่าลักษณะของทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนที่จะต้องอยู่ห่างจากพื้นที่ขุดคูระบายในระยะไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เมตร ตามหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนั้น ควรจะต้องเป็นทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนหรืออาคารเช่นเดียวกับบ้านเรือนราษฎร วัด และโรงเรียนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ขุดคูระบายประจำจังหวัดปราจีนบุรีอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบกิจการขุดคูระบายได้ โดยได้พิจารณาความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม อำเภอภินทร์บุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาภินทร์บุรี และคณะกรรมการชั้นสูตรสอบสวนในระดับอำเภอ ซึ่งมีการประกาศการขออนุญาตตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดโดยไม่มีการคัดค้าน ทั้งได้มีการจัดทำแผนที่ประกอบคำขออนุญาตตามหลักวิชาการรังวัดถูกต้องตามระเบียบ และได้มีการจัดทำและพิจารณาแบบฟอร์มทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตคู่มือเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับปรากฏหลักฐานซึ่งมีการรับรองจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทว่า การขุดคูระบายไม่ก่ออันตรายต่อโครงการท่อระบายน้ำลำดังกล่าว สอดคล้องกับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดปราจีนบุรีที่เคยรับรองการขุดคูระบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่อระบายน้ำของโครงการขุดลอกคลองนาแหม โดยเมื่อมีการขุดคูระบายแล้วทรายจะไหลทำให้กระแสน้ำในแควหนุมานไหลสะดวก และการขุดคูระบายบริเวณพิพาทสามารถดำเนินการเฉพาะในฤดูแล้งเพราะจะมีทรายมากองรวมไว้ในช่วงฤดูน้ำหลากเท่านั้น เมื่อมีการขุดคูระบายหมดกองแล้วจะต้องรอในฤดูกาลต่อไป การขุดคูระบายจะไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างท่อระบายน้ำลำ ซึ่งในปัจจุบันคันกั้นน้ำและท่อระบายน้ำลำ

ดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้ปกติและไม่ทรุดเอียงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคำขอและอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดุดทราย โดยได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดุดทราย และได้พิจารณาหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตให้ดุดทรายของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบกิจการดุดทรายตามที่ขออนุญาตด้วยแล้ว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๔/๒๕๕๖)

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำกิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคลอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะต้องจัดให้มีรถยนต์โดยสารที่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องบำรุงรักษารถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนทุกคันอยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ สภาพของรถต้องมั่นคงแข็งแรงและไม่ก่อมลพิษอันอาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป การปล่อยให้มียานยนต์โดยสารและรถร่วมบริการออกวิ่งปล่อยควันดำจากท่อไอเสียอันเป็นมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน จึงถือได้ว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการขนส่งบุคคล

การที่รถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนปล่อยควันดำ ถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมควบคุมมลพิษจึงมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล ฟื้นฟู คุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากรับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมมลพิษทำหน้าที่เพียงประสานงานไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นกัน



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องโดยมีข้อกล่าวอ้างว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มิได้ดำเนินการสั่งการ ควบคุม กำกับดูแล และวางแผนการเดินรถของตน หรือในสังกัดของตน และไม่จัดระบบการเดินรถของเอกชนที่ร่วมบริการในฐานะเป็นผู้ได้รับสัมปทาน การเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ให้เกิดความปลอดภัยเกินมาตรฐาน ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด และกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มิได้ดำเนินการควบคุมมลพิษทางอากาศไม่ให้เกิดมาตรฐานตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย จึงเป็นการละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเข้มงวดและเพียงพอในการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ไม่ให้รถของตนและรถเอกชนร่วมบริการทุกบริษัทเกิดควันดำ เกินมาตรฐาน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเข้มงวด และเพียงพอในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดมลพิษทางอากาศ และต้อง ดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ กิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเองหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่น ตามมาตรา ๖^{๔๔} และมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) (๑๐) (๑๑)^{๔๕} แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ

^{๔๔-๔๕} พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙

มาตรา ๖ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จังหวัด นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร

(๒) ประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล

มาตรา ๗ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวในมาตรา ๖ ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีอำนาจรวมถึง

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มีทรัพย์สินต่าง ๆ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน โอน และรับโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ และรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

(๒) ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งในเรื่องยานพาหนะ อุปกรณ์ยานพาหนะ เครื่องใช้และเครื่องบริการต่าง ๆ เช่น ตู้ โรงซ่อม ท่า คลังสินค้า สถานที่พัก

(๓) ว่าจ้างหรือรับจ้างทำกิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคล

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) ร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แห่งกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวมทั้ง การเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัดหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

(๑๑) กระทำกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะต้องดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำบริการสาธารณะในเรื่องการจัดให้มีรถยนต์โดยสารสำหรับขนส่งบุคคลอย่างเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีหน้าที่ต้องดูแลบำรุงรักษารถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี เพื่อเป็นการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการเอกชนรวมกันทั้งหมด ๑๔,๗๐๐ คัน มีเครื่องมือตรวจวัดควันดำและเสียงจำนวน ๓๓ เครื่อง ใช้ประจำทุก ๆ อยู่ โดยกำหนดมาตรการตรวจวัดควันดำและเสียงรถทุก ๑๕ วัน หากพบว่ารถคันใดมีค่าควันดำสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๕๐ จะหยุดรถและนำรถกลับไปปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ใหม่ให้มีค่ามาตรฐานไอเสีย หลังจากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปล่อยควันดำจากรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ปรากฏว่ารถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการยังคงปล่อยควันดำทำให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เห็นได้อย่างแจ้งชัด และการตรวจวัดควันดำของรถโดยสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของรถร่วมบริการยังมีปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนรถทั้งหมด ทำให้พบเห็นรถที่ปล่อยควันดำในการวิ่งประกอบการ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปล่อยให้ผู้ประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเอกชนคู่สัญญาตามสัญญาจ้างขนส่งบุคคลนำรถยนต์โดยสารเอกชนร่วมบริการที่มีเครื่องยนต์ก่อให้เกิดควันดำที่มีผลทำให้เสื่อมเสียต่อสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนมาใช้ในทางเดินรถมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบัน โดยการขายรถโดยสารเก่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลดระวางแล้วให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ และเมื่อผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการนำรถที่มีสภาพทรุดโทรมเข้ามาร่วมเดินรถให้บริการประชาชน อันเป็นการขัดต่อมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการขนส่งบุคคลกลับเพิกเฉย ไม่ดำเนินการให้เอกชนผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างประกอบการขนส่งบุคคลดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตลอดจนไม่ควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

^{๑๖} พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ



ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่จะต้องจัดให้รถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนทุกคนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ได้ สภาพของรถต้องมั่นคงแข็งแรงและไม่ก่อมลพิษอันอาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอมให้มีรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการออกวิ่งปล่อยควันดำจากท่อไอเสียอันเป็นมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการขนส่งบุคคล

ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการควบคุมมลพิษมีภาระหน้าที่หลักในการกำกับ ดูแล อำนาจการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการฟื้นฟู คุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะไม่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศอันเกิดจากรถยนต์โดยสารประจำทางและรถร่วมบริการของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอมมลพิษจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนไม่อยู่ในความหมายของคำว่า ยานพาหนะ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่หมายถึงเฉพาะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ควันจากท่อไอเสียของรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนถือว่าเป็นของเสียที่เป็นมลพิษอย่างหนึ่ง ดังนั้น รถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือได้ว่าเป็นสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ จึงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากการที่มีการร้องเรียนว่ารถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอมมลพิษจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือประสานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ให้ควบคุมดูแลรถยนต์โดยสารประจำทางในสังกัดไม่ให้ก่อควันดำสร้างความเดือดร้อนรำคาญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

^{๑๗} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“แหล่งกำเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ

ฯลฯ

ฯลฯ

ของประชาชน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ประเมินผล ประสานงานและดำเนินการเพื่อฟื้นฟู หรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยปล่อยรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนที่มีเครื่องยนต์ ก่อให้เกิดควันดำอันเป็นมลพิษจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานหรือปล่อยรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตรายอันอาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป มารวังให้บริการแก่ประชาชน จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในกรณีดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ อธิบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอคำแนะนำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้รถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศไม่เกินมาตรฐาน เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่เข้าไปควบคุมดูแลไม่ให้รถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนดังกล่าวปล่อยควันดำเกินมาตรฐานที่กำหนดอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนตามมาตรา ๖๘^{๙๙} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ แต่ไม่ได้มีการดำเนินการดังกล่าว กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดแผนปฏิบัติการในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุมเพื่อมิให้

^{๙๙} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๘ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยอากาศเสีย รั่วซึม หรือมลพิษอื่นใดที่อยู่ในสภาพเป็นควัน ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่น ละออง เถ้าถ่าน หรือมลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสู่บรรยากาศไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่น และมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเป็นพิเศษสำหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่กำหนดตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดสำหรับการควบคุม กำจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกำหนด เว้นแต่จะได้มีระบบ อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ทำการตรวจสอบ และทดลองแล้วเห็นว่ายังใช้การได้อยู่แล้ว เพื่อการนี้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกำหนดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานระบบบำบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือดังกล่าวด้วยก็ได้

ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยหรือก่อให้เกิดเสียง หรือความสั่นสะเทือนเกินกว่าระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเป็นพิเศษสำหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ ด้วยโดยอนุโลม



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอยรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน และรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวต่อศาลทุก ๓ เดือน เป็นเวลา ๑ ปี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกาศกำหนดให้รถยนต์โดยสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และรถร่วมบริการของเอกชนต้องถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสีย ตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑-๑๔/๒๕๕๗)

๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

กรณีบริษัท ต. ประกอบกิจการโรงแต่งแร่และทำให้เกิดการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ เป็นเหตุให้กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบให้ดำเนินการฟื้นฟูโดยการขุดลอกตะกอนดินในท้องน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารตะกั่วในน้ำมากขึ้น ประกอบกับกรมควบคุมมลพิษได้ยอมรับว่าปัญหาเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยจึงต้องรอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อน ทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารตะกั่วเป็นระยะเวลานาน แสดงให้เห็นว่ากรมควบคุมมลพิษมิได้มีการจัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสีสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษและไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันและแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษและสภาวะแวดล้อมเป็นพิษที่มีผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำไว้ล่วงหน้า อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓ (๓) และมาตรา ๕ (๒) (ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผลจากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวประกอบกับภายหลังจากการเกิดการแพร่กระจายของมลพิษข้างต้น กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถนำน้ำในลำห้วยคลิตี้ไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ ความเสียหายดังกล่าวถือได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการกระทำละเมิด กรมควบคุมมลพิษจึงต้องกระทำการหรือชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรมทรัพยากรธรณีเดิม) ได้ออกใบอนุญาตแต่งแร่ ที่ ๒/๒๕๓๗ ให้แก่บริษัท ต. ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลชะแล อำเภอกองคาภุมิ

จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา มีหนังสือขอให้กรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าการปนเปื้อนสารตะกั่วในปริมาณสูงมากในบริเวณใต้โรงแต่งแร่และถดลงไปอีกระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคน ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอาศัยในชุมชนคลิตี้ล่างได้รับผลกระทบ และก่อให้เกิดการสะสมสารตะกั่วในน้ำ ดิน และสัตว์น้ำในปริมาณสูง ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนได้รับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในร่างกาย ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่เข้าดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยมีได้ควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดให้บริษัท ต. ดำเนินการดูดหรือขุดลอกตะกอนเพื่อนำไปกลบฝังตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู ประกอบกับไม่ได้นำข้อมูลหรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อประกาศให้ลำห้วยคลิตี้เป็นเขตควบคุมมลพิษ และไม่เข้าดำเนินการฟื้นฟูและเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ต. ที่เป็นผู้ก่อมลพิษ การละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ โดยไม่สามารถที่จะดำรงชีพได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน และก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารทดแทนอาหารที่เคยมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งความเสียหายต่อสิทธิดังกล่าวมีอยู่อย่างต่อเนื่องไปในอนาคต ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยเข้าดำเนินการขจัดมลพิษการปนเปื้อนของสารตะกั่วและฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนต่อเนื่องไปในอนาคต จนกว่าลำห้วยคลิตี้และสภาพนิเวศบริเวณดังกล่าวจะกลับคืนสู่สภาพเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบว่าการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ตามหนังสือร้องเรียนของศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้บริษัท ต. หยุดประกอบกิจการโรงแต่งแร่เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๑ โดยเห็นชอบให้บริษัท ต. ทำการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้โดยการขุดลอกตะกอนดินที่ปนเปื้อนสารตะกั่วในปริมาณสูงออกไปกำจัดโดยวิธีการนำไปฝังกลบ ซึ่งต่อมาปรากฏว่าการดำเนินการดังกล่าวมีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายและแพร่กระจายของสารตะกั่วลงไปสู่ท้ายน้ำมากขึ้น จึงได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าไม่ให้ขุดลอกตะกอนดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารตะกั่ว



และให้เร่งดำเนินการก่อสร้างฝายหินทิ้ง กรณีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบให้ดำเนินการฟื้นฟู โดยทำการขุดลอกตะกอนดินท้องน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารตะกั่วในน้ำมากขึ้น ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชี้แจงแสดงให้เห็นว่าในกรณีเช่นนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการจัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่ากรณีเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและต้องรอฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มีการจัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสีเขียวสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษและไม่ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อการป้องกัน และแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษและสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำไว้ล่วงหน้า จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓ (๓)^{๑๙} และมาตรา ๕ (๒) (ค)^{๒๐} แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ เมื่อบริษัท ต. ขุดลอกตะกอนดินขึ้นจากลำห้วยแล้วได้นำไปวางไว้ข้างลำห้วย จนต้องมีการสั่งให้นำไปไว้ในหลุมฝังกลบ และเมื่อไปไว้ในหลุมฝังกลบก็ได้ทำการปิดหน้าดินเพียงเล็กน้อย เมื่อมีฝนตกสารตะกั่วจึงได้แพร่กระจายกลับเข้าไปในลำห้วยคลิตี้อีกครั้ง จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยปละละเลยไม่ได้ประสานการปฏิบัติตามแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มีการสั่งให้แก้ไขก็เป็นการสั่งการภายหลังจากที่ได้มีการนำตะกอนดินขึ้นมามาไว้ข้างลำห้วยและได้มีการฝังกลบปิดหน้าดินแล้ว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร อีกทั้ง การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีในการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนแทนการขุดลอกตะกอนดิน ได้ใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมเครื่องมือในการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนเป็นเวลาถึงสามปีเศษนับแต่ทราบเหตุ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๙-๒๐} พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓ ให้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๓) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสีเขียวสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

มาตรา ๕ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๒) กองจัดการคุณภาพน้ำ มีอำนาจหน้าที่

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(ค) จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อการป้องกันและแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษและสภาวะแวดล้อมเป็นพิษที่มีผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

มีหนังสือถึงกรมป่าไม้เพื่อขอเข้าใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติในการขุดลอกตะกอนดินที่ปนเปื้อนสารตะกั่วออกไปกำจัดก็เป็นระยะเวลาล่วงมาถึงเก้าเดือนนับจากทราบเหตุ จึงเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการฟื้นฟู หรือระงับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ที่ล่าช้าเกินสมควร

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเรียกค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากบริษัท ต. นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประเมินค่าเสียหายจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ โดยได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อดำเนินการฟ้องบริษัท ต. ต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากบริษัท ต. ปลอมยให้แร่ตะกั่วปนเปื้อนในลำห้วยคลิตี้ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ กำหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในส่วนที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของรัฐ ความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรน้ำ สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่บริเวณลำห้วยคลิตี้ตลอดลำน้ำเป็นเงินจำนวน ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๙๗^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเรียกค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากบริษัท ต. แต่อย่างใด นอกจากนี้ในการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหามลพิษจากตะกั่วในบริเวณลำห้วยคลิตี้ อำเภอกองคา ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยและพัฒนาประชาณมูลนิธิตีสนาคะเสถียร ประชาณกลุ่มอนุรักษ์เมืองกาญจน์ และเลขาธิการมูลนิธิตีโลกสีเขียวให้ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ด้วย กรณีจึงเป็นการให้สิทธิแก่บุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับการรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง^{๒๒} แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แล้ว สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเพื่อประกาศให้ลำห้วยคลิตี้เป็นเขตควบคุมมลพิษนั้น การประกาศให้พื้นที่ใด

^{๒๑} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๗ ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น

^{๒๒} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับการรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ



เป็นเขตควบคุมมลพิษเป็นอำนาจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยเฉพาะตามมาตรา ๕๙^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อประกาศให้บริเวณลำห้วยคลิตี้เป็นเขตควบคุมมลพิษ แต่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ ว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี

มีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่าพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีต้องกระทำการหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนหรือไม่ เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้เป็นเวลานาน ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีแผนการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าก็จะทำให้ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ได้เร็วขึ้น เมื่อพิจารณาจากรายงานการประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ด้วยวิธีธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พบว่า ผลการตรวจสอบปริมาณตะกั่วในตะกอนดินท้องน้ำบางจุดยังมีค่าสูงมากและสารตะกั่วปนเปื้อนในสัตว์น้ำยังมีค่าเกินมาตรฐานอาหารให้มีสารปนเปื้อน แม้จะรับฟังตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า การฟื้นฟูด้วยวิธีตามธรรมชาติจะเป็นวิธีตามหลักวิชาการที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปก็ตาม แต่เป็นวิธีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเป็นเวลานาน เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนและชาวบ้านชุมชนคลิตี้ล่างมีวิถีชีวิตประจำวันที่ต้องใช้น้ำจากลำห้วยคลิตี้ในการอุปโภคและบริโภค การบริโภคปลาและสัตว์น้ำอื่นในลำห้วยคลิตี้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคน หรือหากปล่อยให้สารตะกั่วยังคงปนเปื้อนอยู่ในลำห้วยคลิตี้ต่อไปก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนไม่สามารถนำน้ำในลำห้วยคลิตี้ไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ จึงเป็นผลโดยตรงมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนต้องซื้อน้ำดื่ม เนื้อ ปลา รวมถึงอาหารโปรตีนทดแทนมาบริโภคทดแทนแหล่งอาหารที่เคยมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนจะไม่ได้แสดงพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่าได้ใช้จ่ายไปอย่างไร เป็นจำนวนเท่าใด แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่ามีการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำ ดิน และตะกอนดินท้องน้ำ สัตว์น้ำ และพืชผัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขทำการปิดป้ายงดบริโภคน้ำในลำห้วยคลิตี้ชั่วคราว และความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหาย

^{๒๓} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าท้องที่ใดมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อดำเนินการควบคุม ลด และจัดมลพิษได้